

한국산림복지진흥원

경고 요구 및 통보

제 목 숲체험·교육사업의 물품구매 계약절차 미흡

소 관 기 관 국립◆◆원 국립◆

내 용

1. 업무개요

국립◆◆원(이하 “국립◆◆원”이라 한다) 국립◆은 숲체험·교육사업을 위한 프로그램 운영 물품을 구매하고 있다.

2. 관계법령 등

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」 제7조 제1항 및 제2항에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)을 할 수 있다. 또한, 「국가계약법 시행령」 제26조에 따르면, 물품 등 구매를 위한 수의계약의 체결 기준은 [표 1]과 같다.

[표 1] 국가계약법 시행령에 따른 물품 등 구매를 위한 수의계약 체결 기준

구분		수의계약 체결 기준
금액 기준	추정가격 2천만원 이하	○ 일반기업
	추정가격 2천만원 초과 1억원 이하	○ 소기업·소상공인기업, 여성기업, 장애인기업, 사회적 기업 (* 각 관계법령에 따름)
주요기준 (시행령 제26조)		○ 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우 ○ 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우 ○ 「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산한 제품을 해당 중소기업으로부터 제조·구매하는 경우 ○ 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립단체 등과 물품의 제조·구매하는 경우

	○ 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우 ○ 다른 국가기관 또는 지방자치단체와 계약을 하는 경우 ○ 「조달사업에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우
--	---

* 「국가계약법 시행령」 관련 조항 재구성

3. 감사결과 확인된 문제

국립◆에서는 [표 2]와 같이 비대면 숲체험·교육사업 운영 물품구매를 목적으로 2021년 4월부터 2022년 9월까지 ‘◆버섯’이라는 동일기업으로부터 2021년 38,234천원(8건), 2022년 20,791천원(4건), 총액 59,025천원(12회) 상당의 물품을 구매했으며,

[표 2] '21-22년 비대면 숲체험교육사업 운영물품 구매(‘◆버섯’_수의계약) 현황

집행일		적요	계약		단가/개수 (배송료포함)	집행금액
			여부	유형		
1	2021-04-06	숲체험교육사업_재료비(버섯재배 키트)	o	1인 견적	10천원/79	790,000
2	2021-06-07	비대면 숲체험교육사업(A복지관 외 3)	x	-	11천원/217	2,387,000
3	2021-06-09	비대면 숲체험교육사업 재료비(B교회 외 5)	x	-	11~12천원/1,038	11,552,000
4	2021-06-29	숲체험교육사업_6월비대면재료비(버섯배지)	x	-	11~12천원/659	7,499,000
5	2021-09-15	8월 비대면 프로그램 재료비(버섯 배지 키트)	x	-	12천원/276	3,312,000
6	2021-10-29	9월 비대면 프로그램 재료비(버섯 배지 키트)	x	-	12천원/384	4,608,000
7	2021-11-22	10월 비대면 프로그램 재료비(버섯 배지 키트)	x	-	12천원/447	5,364,000
8	2021-12-07	11월 비대면 프로그램 재료비(버섯 배지 키트)	x	-	11~12천원/231	2,722,000
'21년 합계						38,234,000
9	2022-05-18	4월 비대면 프로그램 재료비(버섯 배지 키트)	x	-	8.5천원/646	5,491,000
10	2022-06-23	5월 비대면 프로그램 재료비(버섯 배지 키트)	x	-	8.5천원/200	1,700,000
11	2022-07-07	6월 비대면 프로그램 재료비(버섯 배지 키트)	x	-	8.5천원/300	2,550,000
12	2022-09-27	8월 비대면 프로그램 재료비(버섯 배지 키트)	o	승낙사항	8.5천원/1,300	11,050,000
'22년 합계						20,791,000
총계						59,025,000

* 자체감사 제출 자료 재구성

「계약사무 시행세칙」 제24조제2항제1호5)에 따라 1백만원이상 3천만원미만의 물품구매 시 승낙사항 등의 계약성립 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치

5) 한국산림복지진흥원 「회계규정」 제71조(계약서의 작성 및 생략)제3항1호와 동일(2021.3.15.자 기준)

하거나, 입찰에 의한 단가계약 또는 전자계약을 추진해야 함에도 2021-22년 구매 12건⁶⁾ 중 1백만원이하 구매(1건)과 승낙사항(1건)을 제외한 10건 모두가 견적서 및 승낙사항 없이 구매·지출 처리한 것이 확인되었다.

[표 3]과 같이 2021년도 녹색자금 직접사업(숲체험·교육사업)의 연간 사업비 배정금액⁷⁾에 맞춰 비대면 숲체험·교육사업 운영 물품구매는 예산 규모에 따라 1) 1백만원 이상 2천만원 미만은 비교견적을 통해 대부분의 업체와 수의계약이 가능하고, 2) 3천만원 초과 시 공개입찰을 통한 계약업체 선정 후 계약체결 가능, 3) 2천만원 이상 5천만원 미만은 수의계약 가능 업체(장애·여성기업 등)와의 계약 체결(사유서 첨부 必)이 가능하다.

[표 3] '21년 숲체험교육사업 연간 교육인원 및 사업비 총괄표

소속기관명	교육인원(연인원, 명)	사업비(원)	비고
국립◆	7,100	277,000,000	

* 자체감사 제출 자료 재구성

따라서, 물품구매 시 관련 법령 및 규정에 따라 1백만원을 초과하거나 동일한 업체와 반복적 구매의 경우에는 예산 규모에 따라 계약행위를 이행해야 한다.

관계기관 의견

코로나19로 대면 프로그램 진행이 어려워짐에 따라 비대면 프로그램 운영을 위해 물품구매가 이루어졌고, 코로나19가 지속되는 상황에서 매달 건별로 구매를 진행하게 됨에 따라 전체 구매 금액규모를 사전에 판단하기 어려운 점이 있었으며, 담당 실무자의 혼동으로 인해 업무에 실수가 있었으나 현재 퇴사했고 추후 수의

6) 100만원 이하의 물품구매 시 계약행위 없이 '2인 견적서'로 같음하고, 수의계약 체결 가능 업체 거래 시 '1인 견적'으로 같음함.

7) 산림교육기획팀-101(2021.02.01.)호

계약 규정에 따라 엄격히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 국립◆◆원 국립◆은 향후 계약업무 추진 시 관련 법령과 규정을 준수하여 추진하시기 바랍니다.(통보)

② ♣팀장은 물품구매 계약 업무처리를 소홀히 한 국립◆에 부서경고 조치하시기 바랍니다.(경고)